

Der Fall Philipos und die Folgen für einen Polizisten Der Gewerkschaftler Manuel Ostermann hat ein Buch geschrieben und muss wegen seiner Aussagen über den Angr....

Der Fall Philipos und die Folgen für einen Polizisten; Der Gewerkschaftler Manuel Ostermann hat ein Buch geschrieben und muss wegen seiner Aussagen über den Angreifer vor Gericht erscheinen

Die Welt

Donnerstag 20. November 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 225

Length: 1396 words

Byline: Florian Sädler

Body

Es geht um 25.000 Euro Entschädigung, mutmaßlich hohe Anwaltskosten und einen veritablen Imageschaden: Manuel Ostermann, erster stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPoIG, muss wegen eines Buches vor Gericht erscheinen. Darin hatte Ostermann sich unter anderem zum Prozess um den sogenannten Kurpark-Totschlag geäußert und hat nun Ärger wegen mehrerer Aussagen über den Verurteilten.

Am 21. November wird vor dem Landgericht Essen verhandelt. Strafverteidiger Burkhard Benecken hat Unterlassungserklärungen an Ostermann und seinen Verlag geschickt. In den Schreiben, die WELT vorliegen, wirft Benecken Ostermann vor, Unwahrheiten über seinen Mandanten verbreitet zu haben. Er fordert neben der Entschädigung einen Verbreitungsstopp und eine Korrektur. Ostermann derweil hält die Vorwürfe für unbegründet und sieht in Beneckens Vorgehen eine moralisch-zwischenmenschliche Bankrotterklärung. WELT erklärt, was hinter dem Ärger steckt.

Am 22. Juni 2024 begleitet der 20-jährige Philipos Tsanis seine Schwester zu ihrem Abiball und stirbt zwei Tage später, nachdem es im Kurpark von Bad Oeynhausen zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Kurz darauf wird ein damals 18-Jähriger festgenommen. Der Verdächtige heißt Mwafak al-S. und war als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen. Vor dem Landgericht Bielefeld wird al-S. Anfang Mai zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt nah an der Höchststrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sein Anwalt Benecken gibt an, Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt zu haben.

Im Juni 2025, einen Monat nach dem Urteil, veröffentlicht Ostermann sein Buch Deutschland ist nicht mehr sicher im Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag. Der Titel beschäftigt sich mit Gewalt auf den Straßen des Landes und landet auf Bestsellerlisten. Auch den Fall Bad Oeynhausen greift Ostermann auf. Zum einen schreibt er, ein Syrer gemeint ist al-S. habe Philipos Tsanis totgeschlagen. Legt man an den Autoren Maßstäbe wie an einen Juristen an, könnte diese Formulierung problematisch werden, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, die Revision noch beim Bundesgerichtshof liegt. Das Bielefelder Landgericht hat Mwafak al-S. zudem nur wegen versuchten

Der Fall Philipos und die Folgen für einen Polizisten Der Gewerkschaftler Manuel Ostermann hat ein Buch geschrieben und muss wegen seiner Aussagen über den Angr....

Totschlags verurteilt. Versuchter Totschlag, wenn doch jemand gestorben ist? Das mag kontraintuitiv erscheinen. Um den Ärger um Ostermanns Formulierung nachzuvollziehen, braucht es einen kurzen Exkurs in die Details der Beweisaufnahme.

Dass al-S. Philipos attackiert hat, ist unstrittig. Vor Gericht hat er es zugegeben, auf einem hastig gefilmten Handy-Video ist der Angriff im Kurpark zu sehen: Philipos weicht zurück, al-S. verfolgt ihn und versucht dabei, auf ihn einzuschlagen. Als die Kamera nach einem kurzen Schwenk in eine andere Richtung wieder die beiden zeigt, liegt Philipos am Boden. Die entscheidenden Sekunden fehlen also: Man sieht nicht, ob al-S. Philipos zu Fall bringt und dort weiter auf ihn einprügelt, wie es ihm die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf Zeugen vorwirft.

Für die Kammer gab es zwar keinen Zweifel daran, dass al-S. in jener Nacht Philipos angegriffen hat, attestierte ihm sogar, überhaupt keine Hemmschwelle und den Tod billigend in Kauf genommen zu haben. Dann aber wird es kompliziert: Laut Rechtsmedizin erlitt Philipos zwei voneinander unabhängige Schädelbrüche. Welcher davon zum Tod führte, blieb unklar. Theoretisch, so sah es das Gericht, könnte Philipos auch gestürzt sein und sich dabei tödlich verletzt haben. Aus diesem Umstand erklärt sich das paradox anmutende Urteil.

Insofern hat Ostermann recht damit, dass al-S. in jener Nacht mit großer Brutalität angegriffen hat. Und selbst wenn Philipos durch einen Sturz ohne direkte Einwirkung von al-S. gestorben sein sollte, hätte dieser Sturz ohne den Angriff nicht stattgefunden.

Aber wahr ist auch: Rechtskräftig verurteilt ist al-S. zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und auch, wenn der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Bielefeld bestätigen sollte, dann wäre al-S. ganz rechtssicher lediglich versuchter Totschlag vorzuwerfen.

Der zweite Punkt, den Benecken angreift, betrifft das Tatmotiv. Ostermann schreibt in seinem Buch, Philipos sei Christ gewesen und habe an dem Abend ein für alle sichtbares Kreuz an einer Kette um den Hals getragen. Er drückt es nicht explizit so aus, dennoch kann man diesen Satz im Kontext so verstehen, dass Philipos womöglich wegen seiner Kette angegriffen wurde. Und tatsächlich trug Philipos zumindest auf einem Foto, das ihn wenige Stunden vor der Tat mit seiner Schwester zeigt, eine Kette mit einem gut sichtbaren Kreuz. Auch in Medienberichten war recht bald nach der Tat spekuliert worden, ob der Angriff etwas mit dem christlichen Symbol zu tun gehabt haben könnte. Vor Gericht zeigten die Erkenntnisse in eine andere Richtung. Demnach begann die Auseinandersetzung, weil al-S. etwas von dem Kokain haben wollte, das ein Freund von Philipos mitgebracht hatte. Dies ist einer der wenigen Punkte, bei denen sich die Schilderungen aller Beteiligten deckten.

Als dritten Punkt greift Benecken die Behauptung an, al-S. habe sich bereits vor dem Fall Bad Oeynhausen Verschiedenes zuschulden kommen lassen etwa eine versuchte Vergewaltigung und eine schwere Körperverletzung, sei für diese Vergehen aber nie verurteilt worden. Diese Informationen hat Ostermann vermutlich aus einem Focus -Artikel, der wenige Tage nach der Tatnacht von Bad Oeynhausen erschienen ist und sich auf Ermittlerkreise beruft. Vorwürfe einer schweren Körperverletzung oder einer versuchten Vergewaltigung sind allerdings nicht Teil der Liste vergangener Vergehen, die al-S. in Anklageschrift und Urteil zugeschrieben werden. Dennoch ist die Aussage, al-S. habe sich in der Vergangenheit etwas zuschulden kommen lassen, insofern nicht per se falsch, als er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. In seiner Akte stehen etwa schwerer Diebstahl und schwerer räuberischer Diebstahl. Auch hier hat sich Ostermann also angreifbar gemacht. Der Grundtenor, al-S. sei bereits vor dem Fall Bad Oeynhausen kein unbeschriebenes Blatt gewesen, ist aber korrekt. Juristisch greift Beneckens Kanzlei denn auch nur einzelne der im Buch aufgelisteten Vorwürfe explizit an.

Auf Nachfrage von WELT überziehen sich Ostermann und Benecken gegenseitig mit Anschuldigungen. Benecken schreibt, dass Ostermann vom Prozess offenbar nicht die geringste Ahnung habe. Er habe das Verfahren nicht einen einzigen Tag verfolgt und zudem auf journalistische Grundstandards gänzlich verzichtet. Auch sei der Autor nicht irgendein verblendeter Rechts-Orientierter im Darknet, sondern ein Polizeibeamter, der für rechtsstaatliche Werte wie die Unschuldsvermutung und faire Berichterstattung stehen sollte. Benecken bewertet den Vorgang als

Der Fall Philipos und die Folgen für einen Polizisten Der Gewerkschaftler Manuel Ostermann hat ein Buch geschrieben und muss wegen seiner Aussagen über den Angr....

besonders schwerwiegend . Ostermann sei ein er formuliert das in Anführungszeichen Möchtegern-Saubermann

Der hingegen sagt am Telefon, er äußere sich über die Gegenseite nur sehr vorsichtig . Denn wenn ich in der vorliegenden Sache so reden würde, wie ich denke, dann wäre das wahrscheinlich unmissverständlich deutlich. Zwar stehe der Rechtsweg jedem offen. Dennoch sei die Sache total absurd , beinahe lächerlich . Er frage sich, warum Benecken gegen ihn juristisch vorgehe, nicht aber etwa gegen Politiker, die sich ähnlich wie er geäußert hätten. Für mich reicht das einfach nur nach dem Ansinnen, mediale Aufmerksamkeit und möglicherweise ein bisschen Geld rauszuholen. Ich kann mir das anders nicht erklären. Das Abmahnungsschreiben sei mitunter das Widerwärtigste, was ich je auf einem Blatt Papier zu lesen bekommen habe . Auch die Mutter von Philipos stehe zu einhundert Prozent hinter ihm tatsächlich hat sie mehrere Facebook-Posts abgesetzt, in denen sie ihre Unterstützung für Ostermann zum Ausdruck bringt. Auf Ungenauigkeiten im Buch angesprochen sagt Ostermann, man könne sich in einer Scheindebatte verlieren oder sich auf die eigentliche Thematik konzentrieren: Fakt ist, dass da ein Mensch nach Deutschland gekommen und nun, noch nicht rechtskräftig, zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden ist. Fakt ist, dass er im Vorfeld schon auffällig geworden war.

Letztlich geht es also weniger um Ostermanns Grundaussagen, sondern darum, ob er sie präzise genug ausformuliert hat. Das zu klären, ist nun Aufgabe des Essener Gerichts.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: GERICHTSPROZESSE (91%); GERICHTSHÖFE (91%); SCHRIFTSTELLER (90%); VERURTEILUNGEN (90%); RECHTSANWÄLTE (90%); STRAFZUMESSUNG (90%); POLIZEIKRÄFTE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); TOTSCHLAG (89%); TOD & STERBEN (89%); ZEUGEN (78%); VERHAFTUNGEN (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); STAATSANWÄLTE (78%); STRAFVERTEIDIGUNG (78%); NEGATIVE PERSONENNACHRICHTEN (77%); JUGENDLICHE (72%); BEWEIS (71%); FORENSIK (67%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (67%); GERICHTSURTEILE (91%); TOD & STERBEN (89%); VERHAFTUNGEN (78%); VERURTEILUNGEN (90%); SCHRIFTSTELLER (90%); FORENSIK (67%); GERICHTSPROZESSE (91%); STAATSANWÄLTE (78%); STRAFZUMESSUNG (90%); JUGENDLICHE (72%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (67%); POLIZEIKRÄFTE (90%); RECHTSANWÄLTE (90%); GERICHTSHÖFE (92%); STRAFVERTEIDIGUNG (78%); NEGATIVE PERSONENNACHRICHTEN (77%); TOTSCHLAG (89%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); BEWEIS (76%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (90%); STAATSANWÄLTE (78%); RECHTSANWÄLTE (90%)

Geographic: BIELEFELD, DEUTSCHLAND (73%); BIELEFELD, DEUTSCHLAND (73%); SYRIEN (78%); DEUTSCHLAND (73%); SYRIEN (79%); DEUTSCHLAND (73%)

Der Fall Philipos und die Folgen für einen Polizisten Der Gewerkschaftler Manuel Ostermann hat ein Buch geschrieben und muss wegen seiner Aussagen über den Angr....

Load-Date: November 19, 2025

End of Document